

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ มค.มค



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และการมอบอำนาจ

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ เอ็นที รม./๑๕๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) แจ้งว่า บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงได้แต่งตั้งกรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีอำนาจหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยอาศัยอำนาจ ตามข้อบังคับของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ข้อ ๒๗ และข้อ ๓๑ และมติคณะกรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ โดยได้ออกเป็นคำสั่งคณะกรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามคำสั่งคณะกรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบอำนาจให้ผู้บริหารปฏิบัติการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ตามคำสั่ง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ รบ.๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ฉบับประมวลครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ประกอบกับตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ กรรมการสองคนผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้มอบอำนาจให้กรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ในกิจการต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ข้อ ๒๖ (๒) และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดของกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว โดยข้อ ๒ ให้อำนาจในเรื่องเกี่ยวกับการลงนามในนิติกรรม สัญญา หนังสือ หรือเอกสารอื่นใดอันเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่สามารถมอบอำนาจช่วงได้ เพื่อให้การดำเนินงานของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงขอหารือดังนี้

๑. รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจเสมือนเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๔ และข้อ ๖ ของระเบียบฯ หรือไม่

๒. หากรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจเสมือนเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหาร ตามระเบียบฯ ข้อ ๗ วรรคสอง ได้หรือไม่

๓. หากรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจเสมือนเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ กรณีได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ตามข้อ ๒ ในหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ จากกรรมการสองคนผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถมอบอำนาจช่วงตามระเบียบฯ ข้อ ๗ วรรคสอง ได้หรือไม่

๔. ในกรณีที่รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และได้มีการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่รักษาการแทน ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รักษาการแทนสามารถใช้อำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบฯ กำหนดได้หรือไม่
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. กรณีข้อหารือ ๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้ (๔) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า” และข้อ ๖ กำหนดว่า “ผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกำหนดให้หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกำหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตำแหน่งใด มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้ก็ได้ให้กระทำได้ และเมื่อได้กำหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย” เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อมาคณะกรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงได้มีคำสั่งที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยแต่งตั้งกรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และให้มีอำนาจหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และได้มีคำสั่ง ที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ดังนั้น กรณีนี้ หากผู้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมายของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ แล้ว ย่อมถือว่าผู้รักษาการดังกล่าว เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๔ และสามารถใช้อำนาจตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๖ ได้

๒. กรณีข้อหารือ ๒ และ ๓ ตามระเบียบฯ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ผู้มีอำนาจดำเนินการตามข้อ ๖ หรือผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้คำนึงถึงระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ” และวรรคสอง กำหนดว่า “เมื่อมีการมอบอำนาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้นและจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่...” กรณีที่คณะกรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อมารักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีคำสั่ง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ รบ.๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ฉบับประมวลครั้งที่ ๑

ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มอบอำนาจให้ผู้บริหารปฏิบัติการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดังนั้น การที่กรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ประสงค์จะมอบอำนาจการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้บริหารซึ่งเป็นอำนาจดำเนินการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐย่อมสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบฯ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง โดยไม่ถือเป็นการมอบอำนาจตามระเบียบฯ ข้อ ๗ วรรคสอง แต่อย่างใด

๓. กรณีข้อหารือ ๔ หากในกรณีที่รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และได้มีการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่รักษาการแทน กรณีดังกล่าวผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รักษาการแทนสามารถใช้อำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบฯ กำหนด ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖